

Fronteras de papel: derechos humanos y Unión Europea

*Ningún ordenamiento acaba en la frontera.
Por encima del Derecho español hay
tratados que lo obligan, tribunales que lo
corrigen y una Unión cuyas normas se
aplican aquí sin pedir permiso. Esta unidad
va de saber a quién acudir cuando tu propio
Estado te falla.*

El marco de la unidad



SABERES BÁSICOS

- Bloc 2: conciencia de ciudadanía global, sociedad y globalización.
- Bloc 2: sujetos y actores de las relaciones supranacionales.
- Bloc 2: los derechos humanos, la ONU, convenios y tratados internacionales.
- Bloc 2: la Unión Europea, sus instituciones y el acervo comunitario.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- Analizar críticamente los principios y valores del marco jurídico internacional.
- Explicar las repercusiones del Derecho de la Unión sobre la vida cotidiana.
- Reconocer y denunciar de forma argumentada los ataques a los valores democráticos.

Un comité de la ONU condenó a España en 2014, y España tardó cuatro años e...

Ángela González Carreño denunció repetidamente a su expareja por malos tratos. Aun así, los tribunales mantuvieron un régimen de visitas sin vigilancia para la hija común, Andrea. En 2003 el padre la mató durante una visita. Agotada la vía española, la madre llevó el caso al Comité CEDAW de Naciones Unidas, que en 2014...

¿De qué sirve ganar en un organismo internacional si tu Estado decide no hacer caso?



§ 1

Un mundo con las fronteras porosas

*El Derecho nació territorial. Los problemas
hace tiempo que dejaron de caber dentro de
un mapa.*



GLOBALIZACIÓN

Un proceso viejo que se ha acelerado

Personas, mercancías, dinero, datos e ideas circulan a una velocidad que las fronteras estatales ya no controlan del todo. La camiseta que llevas ha cruzado tres o cuatro países; el vídeo de anoche estaba en otro continente; el precio del pan depende de una cosecha lejana. La contaminación, la evasión fiscal, las pandemias y las...

De ahí que haya ido apareciendo un derecho por encima de los Estados, hecho de tratados y de organizaciones.



CONCEPTO CLAVE

Ciudadanía global

Es la conciencia de pertenecer a una comunidad humana que va más allá del propio país, con problemas y responsabilidades compartidos. No es una nacionalidad: nadie tiene pasaporte del mundo. En términos jurídicos se traduce en algo concreto: hay derechos que te corresponden por ser persona, no por ser español, y...

Analizar un problema exige separar lo global de lo local, porque la solución vive en niveles distintos.



Quién puede hacer qué en el Derecho internacional

SUJETO O ACTOR	¿FIRMA TRATADOS?	¿PUEDE DEMANDAR?
Estado	Sí, es el sujeto por excelencia	Sí, y puede ser demandado
Organización internacional	Sí, dentro de sus competencias	Sí, con limitaciones
Persona física	No	Sí, a un Estado ante ciertos órganos
ONG	No	No, pero puede apoyar y documentar casos
Empresa multinacional	No	Rara vez, y de forma indirecta

La fila decisiva es la tercera: hace ochenta años una persona no podía reclamar contra su propio Estado.



§ 2

Los derechos humanos y Naciones Unidas

El sistema más universal que existe, y también el que menos fuerza ejecutiva tiene.



De la posguerra a los comités de hoy

- **1945** **Se funda la ONU**
Recién terminada la Segunda Guerra Mundial, con 51 Estados fundadores.
- **1948** **Declaración Universal de Derechos Humanos**
Texto solemne de la Asamblea General. No es un tratado: no obliga por sí mismo.
- **1950** **Convenio Europeo de Derechos Humanos**
Consejo de Europa. De él nace el tribunal de Estrasburgo, el TEDH.
- **1966** **Los dos grandes Pactos**
Civiles y políticos; económicos, sociales y culturales. Estos sí obligan.
- **1979** **Convención CEDAW**
Su comité es el que dictaminó el caso que abre esta unidad.



LO QUE CASI NUNCA SE DICE

La Declaración de 1948 no es un tratado

Es una declaración solemne, sin fuerza obligatoria directa. Su enorme influencia viene de haberse convertido en la referencia moral y política de todo lo que vino después. Lo que sí obliga son los tratados que la desarrollan: los Pactos de 1966 y los tratados sectoriales, cada uno con su comité de expertos que vigila el cumplimiento.

Discriminación racial, discriminación contra la mujer, infancia, discapacidad, tortura. Un tratado y un comité para cada uno.



Llevar un caso a un comité de la ONU, paso a paso

- 01 Agotas la vía interna: ningún órgano internacional te escucha si no has recorrido antes los tribunales de tu país.
- 02 Presentas la comunicación, solo si tu Estado aceptó el protocolo de quejas individuales de ese tratado.
- 03 El comité examina el caso y dialoga con el Estado, que presenta sus alegaciones.
- 04 El comité emite un dictamen, no una sentencia: declara si hubo violación y recomienda reparación.
- 05 El Estado debería cumplir. Aquí está el punto débil: no hay policía internacional que lo obligue.



Donde se reúnen los comités

Los dictámenes obligan al Estado, pero no los ejecuta nadie más que el propio Estado. Por eso pueden pasar

años.

profedeconomia.es

Foto: United States Mission Geneva, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons

Dictamen no es sentencia

DICTAMEN DE UN COMITÉ DE LA ONU

- Declara la violación y recomienda medidas de reparación.
- Obliga al Estado en cuanto parte del tratado, pero no lleva ejecución forzosa.
- Su cumplimiento depende de la presión política y de los tribunales internos.

SENTENCIA DEL TEDH

- Condena al Estado y puede fijar una indemnización.
- Su ejecución la supervisa el Comité de Ministros del Consejo de Europa.
- Las dos cosas valen, pero no valen lo mismo: saber cuál pides cambia lo que esperas.

EL GRÁFICO

Tres sistemas superpuestos. Estrasburgo pertenece al Consejo de Europa; Luxemburgo, a la Unión Europea.



EL ERROR MÁS REPETIDO

Estrasburgo no es Luxemburgo

El Consejo de Europa es una organización distinta de la Unión, más amplia y anterior. Su tratado estrella es el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 y su tribunal es el TEDH, ante el que puede demandar directamente una persona. El Tribunal de Justicia de la Unión, en Luxemburgo, hace otra cosa: interpreta el...

*A Luxemburgo no llegas tú con una demanda.
Llega tu caso, si el juez español plantea una
cuestión prejudicial.*



Has agotado la vía judicial española y crees que el Estado ha vulnerado un derecho del...

A Al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo

B Al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo

C A la Comisión Europea, que abre un procedimiento de infracción

D A la Asamblea General de la ONU

Solución: B. El Convenio es del Consejo de Europa y su tribunal es el TEDH, al que una persona puede demandar directamente agotada la vía interna. Luxemburgo interpreta Derecho de la Unión y se llega por cuestión prejudicial.



§ 3

La Unión Europea

Nace de una idea deliberadamente poco romántica, y acaba decidiendo cosas que te afectan esta semana.



1950, SCHUMAN Y MONNET

Entrelazar industrias para hacer la guerra difícil

Tras dos guerras mundiales, la propuesta fue poner en común el carbón y el acero de Francia y Alemania: si las industrias que fabrican armas están entrelazadas, la guerra entre ellas se vuelve materialmente difícil. De aquella comunidad de seis países sale, setenta años después, una Unión de veintisiete con mercado único y...

Lo decisivo es lo que los Estados hicieron al entrar: atribuyeron el ejercicio de competencias. En esas materias, quien decide es la Unión.

EL GRÁFICO

Arriba, quién propone y quién decide. Abajo, el recorrido de una norma europea desde la propuesta hasta su adopción.





Quién hace qué en Bruselas

La Comisión

Propone las normas y defiende el interés común de la Unión, no el de ningún país en particular.

El Parlamento y el Consejo

Deciden juntos: el Parlamento lo eliges tú cada cinco años, el Consejo son los ministros de cada Estado. En el procedimiento ordinario, ninguno aprueba una norma solo.

El Consejo Europeo

Los jefes de Estado o de Gobierno. Marca la orientación política de la Unión, pero no legisla.

El Tribunal de Justicia

Interpreta el Derecho de la Unión y garantiza que se aplique igual en los veintisiete Estados.



La única institución que eliges tú

El hemiciclo de Estrasburgo en pleno. El Parlamento Europeo se elige por sufragio directo desde 1979.

Foto: Diliff, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons



Cuatro tipos de norma europea

NORMA	QUÉ HACE	¿HAY QUE TRASPONERLA?
Reglamento	Obligatorio en todos sus elementos	No: se aplica directamente en los 27
Directiva	Obliga a alcanzar un resultado	Sí: cada Estado elige la forma
Decisión	Obligatoria para destinatarios concretos	No
Recomendación y dictamen	Orientan sin obligar	No

El RGPD es un reglamento y rige igual en Lisboa y en Tallin. La garantía mínima de los productos es una directiva.



Cuatro cosas que hoy son así por una norma europea

- Usar el móvil en Lisboa sin recargo de itinerancia: no fue generosidad de las operadoras, fue un reglamento.
- Que una web te pida consentimiento para las cookies y puedas pedir tus datos. Eso es el RGPD.
- La garantía mínima al comprar un producto, que viene de una directiva traspuesta a la ley española.
- Estudiar un curso en otro país con reconocimiento automático, porque Erasmus+ es un programa de la Unión.



LA DIFERENCIA PRÁCTICA MÁS GRANDE

Primacía, y no hace falta derogar nada

Cuando una norma española contradice una norma europea aplicable, el juez español inaplica la española. No hace falta derogarla ni esperar al Tribunal Constitucional. Eso separa al Derecho de la Unión del resto del Derecho internacional, que se basa en el consentimiento del Estado y cuyo cumplimiento depende en buena medida de la...

Dos capas por encima del Derecho español, y no funcionan igual. Elegir bien la puerta es parte del trabajo jurídico.



VUELVE AL CASO

Por qué España pudo esperar cuatro años

Ángela González Carreño acudió a un comité de tratado de la ONU, no al TEDH ni al TJUE. Obtuvo un dictamen, no una sentencia ejecutable. Por eso España pudo ignorarlo sin consecuencia automática, y por eso hizo falta un segundo pleito en España para que el Tribunal Supremo reconociera en 2018 que aquel dictamen obligaba y condenara al...

Sin el dictamen no habría habido nada que ejecutar. La fuerza de una decisión internacional depende del mecanismo que la respalda.



Antes de cerrar la unidad

- ☐ Sabrías explicar por qué la globalización desborda un Derecho que nació territorial.
- ☐ Sabrías decir quién firma tratados, quién puede demandar y por qué la persona es el caso raro.
- ☐ Sabrías distinguir la Declaración de 1948 de los tratados que sí obligan, y el dictamen de la sentencia.
- ☐ Sabrías separar Estrasburgo de Luxemburgo y decir cómo se llega a cada uno.
- ☐ Sabrías explicar quién propone y quién decide en la Unión, y la diferencia entre reglamento y directiva.

Hasta aquí la teoría

Continúa en el libro de la unidad.